

2020年注册会计师《税法》真题及答案解析

来源: chinalawyer.co 公开题库 | 原始页面: https://www.chinalawyer.co/book/cpa_exam_qa/cpataxlaw_2020_qa/ | 本地整理日期: 2026-09-13

2020年注册会计师全国统一考试 《税法》试题及答案解析

一、单项选择题（共24小题，每小题1分，共24分）

每小题只有一个正确答案，请从备选答案中选出你认为正确的答案。

1. 增值税进项税抵扣

增值税一般纳税人发生的下列行为中，不得抵扣进项税的是（）。

- A. 将外购货物对外投资
- B. 将外购货物用于免税项目
- C. 将外购货物无偿赠送给客户
- D. 将外购货物用于抵偿债务

答案：B

解析：用于简易计税方法计税项目、非应税项目（包括免征增值税项目）、集体福利或者个人消费的购进货物，不得抵扣进项税额。

2. 耕地占用税征收管理

下列关于耕地占用税征收管理的表述中，符合税法规定的是（）。

- A. 耕地占用税由自然资源主管部门负责征收
- B. 占用耕地的个人纳税人应在其户籍所在地缴纳耕地占用税
- C. 纳税义务发生时间为纳税人收到自然资源主管部门办理占用耕地手续通知书的次日
- D. 未经批准占用耕地的，纳税义务发生时间为自然资源主管部门认定其实际占用耕地的当日

答案：D

解析：选项A：耕地占用税由税务机关负责征收；选项B：纳税人应在耕地所在地申报纳税；选项C：纳税义务发生时间为收到书面通知的当日。

3. 消费税征税范围

纳税人生产销售下列产品，应缴纳消费税的是（）。

- A. 船用重油
- B. 燃料电池
- C. 航空煤油

D. 导热类油

答案：A

解析：选项A：燃料油包括船用重油，需缴纳消费税；选项B：免征消费税；选项C：暂缓征收消费税；选项D：导热类油不属润滑油，不征收消费税。

4. 纳税抵押

下列各项财产中，可以设定纳税抵押的是（ ）。

- A. 土地所有权
- B. 依法被查封的财产
- C. 依法定程序确认为违章的建筑物
- D. 依法有权处分的国有房屋

答案：D

解析：不得抵押的财产包括：A. 土地所有权；B. 依法被查封的财产；C. 违章建筑物；D. 国有房屋可抵押。

5. 涉税专业服务

涉税专业服务的机构，为纳税人提供符合法律法规的纳税计划和方案的业务是（ ）。

- A. 税收策划
- B. 涉税鉴证
- C. 涉税代理
- D. 纳税审查

答案：A

解析：税收策划指为纳税人提供符合税法的纳税计划、方案。

6. 房产税计征

下列经营性房产中，应从租计征房产税的是（ ）。

- A. 以融资租赁方式出租的房产
- B. 处于免收租金期间内的出租房产
- C. 收取固定收入不承担风险的对外投资联营房产
- D. 居民住宅内业主共有从事自营业务的经营性房产

答案：C

解析：A. 由承租人按房产余值纳税；B. 由产权人按房产余值纳税；D. 由代管人或使用人按房产余值纳税；C. 按租金收入纳税。

7. 环境保护税

下列各种噪音中，属于环境保护税征税范围的是（ ）。

- A. 建筑噪音
- B. 工业噪音
- C. 生活噪音
- D. 交通噪音

答案：B

解析：环境保护税征税范围包括工业噪声，A、C、D不属征税范围。

8. 车辆购置税纳税人

下列人员中，属于车辆购置税纳税人的是（）。

- A. 应税车辆购买者
- B. 应税车辆捐赠者
- C. 应税车辆出口者
- D. 应税车辆销售者

答案：A

解析：车辆购置税纳税人为购置应税车辆的单位和个人，包括购买、进口、自产、受赠等方式取得并自用。

9. 税基侵蚀和利润转移

下列国际组织或机构中，发布《税基侵蚀和利润转移行动计划》的是（）。

- A. 联合国
- B. 世界银行
- C. 经济合作与发展组织
- D. 世界贸易组织

答案：C

解析：OECD于2013年6月发布《税基侵蚀和利润转移行动计划》。

10. 关税完税价格

下列进口货物价款中单独列明的各项税费，应计入关税完税价格的是（）。

- A. 境外技术培训费用
- B. 设备进口后的保修费用
- C. 进口环节海关代征的增值税
- D. 运抵境内输入地点起卸后发生的运输费

答案：B

解析：不计入关税完税价格的包括：A、C、D；B. 保修费用需计入。

11. 城镇土地使用税

下列用地中，应缴纳城镇土地使用税的是（）。

- A. 公园内茶社用地
- B. 养殖业专业用地
- C. 部队训练用地
- D. 盐矿的盐井用地

答案：A

解析：A. 公园内茶社经营用地需纳税；B、C、D免税。

12. 劳务报酬所得

下列收入应按“劳务报酬所得”项目纳入综合所得缴纳个人所得税的是（）。

- A. 退休后再受雇取得的收入
- B. 在就职单位取得的加班收入
- C. 证券经纪人取得的佣金收入
- D. 个人购买彩票取得的中奖收入

答案：C

解析：A、B为工资薪金所得，D为偶然所得，C为劳务报酬所得。

13. 企业所得税优惠

企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目取得的投资经营所得，享受企业所得税“三免三减半”优惠政策的起始时间是（）。

- A. 项目投资的当年
- B. 项目投资开始实现会计利润的当年
- C. 项目投资开始缴纳企业所得税的当年
- D. 项目投资获得第一笔经营收入的当年

答案：D

解析：优惠自取得第一笔生产经营收入所属年度起计算。

14. 契税优惠

事业单位改制为企业，原投资主体存续并在改制后企业中出资超过一定比例的，免征契税，这一比例是（）。

- A. 30%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 80%

答案：B

解析：出资比例超过50%免征契税。

15. 股票期权个人所得税

下列关于企业员工取得与股票期权相关所得计征个人所得税的表述中，符合税法规定的是（ ）。

- A. 员工行权时的施权价与该股票当日收盘价之间的差额，暂不征税
- B. 员工行权后的股票再转让取得的收益，应按“工资、薪金所得”纳税
- C. 员工接受企业授予的股票期权时，以当日收盘价按“劳务报酬所得”纳税
- D. 员工因拥有股权而参与企业税后利润分配取得的所得，应按“利息、股息、红利所得”纳税

答案：D

解析：A. 按工资薪金所得纳税；B. 按财产转让所得纳税；C. 一般不征税；D. 正确。

16. 税务文书电子送达

下列税务文书中，可以采用电子形式送达的是（ ）。

- A. 税务处理决定书
- B. 税收保全措施决定书
- C. 税务行政许可受理通知
- D. 税收强制执行决定书

答案：C

解析：A、B、D暂不适用电子送达，C可电子送达。

17. 税务行政诉讼原则

下列各项中，属于税务行政诉讼应遵循的原则是（ ）。

- A. 适用调解原则
- B. 起诉可停止执行原则
- C. 由税务机关工作人员负责赔偿原则
- D. 税务机关负举证责任原则

答案：D

解析：税务行政诉讼不适用调解，起诉不停止执行，赔偿由税务机关负责，D正确。

18. 视同销售企业所得税

企业发生下列处置资产的情形中，应当视同销售确认企业所得税收入的是（ ）。

- A. 将自产货物用于职工福利
- B. 将开发产品转为固定资产
- C. 将自产货物用于企业设备更新
- D. 将自产货物在境内总、分支机构之间调拨

答案：A

解析：A. 职工福利视同销售；B、C、D不视同销售。

19. 城市维护建设税

某工业企业2020年8月缴纳增值税560000元，免抵税额5000元，补缴以前月份增值税60000元，滞纳金4800元，罚款35000元。应缴纳城市维护建设税为（ ）元。

- A. 31000
- B. 31250
- C. 32990
- D. 33240

答案：B

解析：城市维护建设税=(560000+5000+60000)×5%=31250元。

20. 增值税简易计税

增值税一般纳税人发生的下列行为中，可以采用简易计税方法计征增值税的是（ ）。

- A. 销售矿泉水
- B. 销售沥青混凝土
- C. 以清包工方式提供建筑服务
- D. 出租2016年5月1日后取得的不动产

答案：C

解析：A、B为一般计税；D. 出租2016年4月30日前不动产可简易计税；C. 清包工可简易计税。

21. 资源税免税

下列开采项目中，免征资源税的是（ ）。

- A. 开采稠油
- B. 开采页岩气
- C. 煤炭开采企业因为安全生产需要抽采煤层气
- D. 从衰竭期矿山开采矿产品

答案：C

解析：A. 减征40%；B. 减征30%；D. 减征30%；C. 免税。

22. 车船税申报

车船税的申报符合税法规定的是（ ）。

- A. 按月申报，年终汇算清缴
- B. 按季申报，年终汇算清缴
- C. 按半年申报，年终汇算清缴

D. 按年申报，分月计算，一次性缴纳

答案：D

解析：车船税按年申报，分月计算，一次性缴纳。

二、多项选择题（共14小题，每小题1.5分，共21分）

每小题均有多个正确答案，所有答案选择正确得分，不答、错答、漏答不得分。

1. 中央与地方共享收入

下列各项中，属于中央政府与地方政府的共享收入的有（）。

- A. 土地增值税
- B. 资源税
- C. 企业所得税
- D. 个人所得税

答案：B、C、D

解析：共享收入包括增值税、城市维护建设税、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税（部分）；A. 土地增值税为地方收入。

2. 零售环节消费税

下列商品中，在零售环节需要缴纳消费税的有（）。

- A. 金银首饰
- B. 高档化妆品
- C. 甲类卷烟
- D. 超豪华小汽车

答案：A、D

解析：A. 金银首饰在零售环节征收；D. 超豪华小汽车零售环节加征消费税；B、C为生产环节征收。

3. 企业所得税加速折旧

新购进设备的下列企业中，可以享受企业所得税加速折旧优惠的有（）。

- A. 无纺布制造厂
- B. 仪器仪表制造厂
- C. 财务咨询公司
- D. 信息技术服务公司

答案：A、B

解析：2019年起，固定资产加速折旧优惠扩大至全部制造业，A、B适用，C、D不适用。

4. 个人所得税免税

下列个人所获得的收入，属于免征个人所得税的有（）。

- A. 保险理赔金额5000元
- B. 商场抽奖所得500元
- C. 单张发票中奖金额1000元
- D. 退休工资收入8000元

答案：A、D

解析：A. 保险理赔免税；D. 退休工资免税；B. 偶然所得需纳税；C. 发票奖金超800元需纳税。

5. 契税缴纳

下列方式取得房屋需要缴纳契税的有（）。

- A. 法定继承人继承的房屋
- B. 以获奖方式取得的房屋
- C. 以预付集资建房款方式取得的房屋
- D. 经国务院批准实施债转股后的新企业取得的原企业房屋

答案：B、C

解析：A. 法定继承免税；D. 债转股免税；B、C需缴纳契税。

6. 行政复议

申请人对税务机关的下列行政行为不服时可以申请行政复议的有（）。

- A. 没收财物
- B. 行政赔偿
- C. 行政审批
- D. 发票管理

答案：A、B、C、D

解析：上述行为均可申请行政复议。

三、计算问答题（共4小题，24分）

本题型最高得分29分，其中一道小题可用英文解答，正确加5分。涉及计算的需列出步骤。

1. 个人所得税计算

某居民个人王某，父母65周岁，孩子在小学就读，无住房，在省会租房居住，2019年9月攻读在职博士，收入及支出如下：

(1) 每月扣除社保及公积金后收入11000元，截至11月底已预扣预缴个人所得税300元。

(2) 年终奖48000元，单独计税。

(3) 出版摄影作品稿酬收入20000元。

其他：专项附加扣除由王某100%扣除。

要求：

(1) 计算2019年12月应预扣预缴的个人所得税。

(2) 计算年终奖应缴纳的个人所得税。

(3) 计算稿酬应预扣预缴的个人所得税。

(4) 计算2019年综合所得应缴纳的个人所得税税额。

(5) 计算2019年综合所得汇算清缴时应补缴或退税额。

答案及解析：

(1) 2019年12月应预扣预缴个人所得税：

$$\begin{aligned} &= (11000 \times 12 - 5000 \times 12 - 2000 \times 12 - 1000 \times 12 - 1500 \times 12 - 400 \times 4) \times 3\% - 300 \\ &= (132000 - 60000 - 24000 - 12000 - 18000 - 1600) \times 3\% - 300 \\ &= 192 \text{元} \end{aligned}$$

说明：继续教育扣除4个月（9月至12月）。

(2) 年终奖个人所得税：

$$\begin{aligned} &48000 \div 12 = 4000 \text{元，适用税率10\%，速算扣除数210元} \\ &= 48000 \times 10\% - 210 = 4590 \text{元} \end{aligned}$$

(3) 稿酬预扣预缴个人所得税：

$$= 20000 \times (1 - 20\%) \times 70\% \times 20\% = 2240 \text{元}$$

(4) 2019年综合所得个人所得税：

$$\begin{aligned} &= [11000 \times 12 + 20000 \times (1 - 20\%) \times 70\% - 5000 \times 12 - 2000 \times 12 - 1000 \times 12 - 1500 \times 12 - 400 \times 4] \times 3\% \\ &= (132000 + 11200 - 60000 - 24000 - 12000 - 18000 - 1600) \times 3\% = 828 \text{元} \end{aligned}$$

(5) 汇算清缴应退税额：

$$= 828 - 300 - 192 - 2240 = -1904 \text{元（退税1904元）}$$

四、综合题（共2小题，31分）

涉及计算的需列出步骤。

1. 企业所得税综合计算

某机械制造企业2019年主营业务收入10000万元，其他业务收入2000万元，投资收益1500万元，主营业务成本7000万元，其他业务成本1400万元，税金及附加510万元，管理费用650万元，销售费用2340万元，财务费用900万元，营业外支出180万元，会计利润总额520万元。2020年3月审核发现：

(1) 自产产品对外投资，市场价200万元（不含税），成本140万元，未账务处理。

(2) 其他业务收入含出租旧厂房租金200万元，未交房产税。

(3) 投资收益含子公司股息50万元、国债利息10万元。

(4) 管理费用含研发费用60万元、业务招待费50万元、未取得发票会议支出20万元。

(5) 销售费用含广告及宣传费1900万元。

(6) 财务费用含厂房建造贷款利息20万元，厂房未交付。

(7) 实发工资2500万元，职工福利费300万元，工会经费56万元，教育经费160万元，商业保险费50万元。

(8) 购安全生产设备，金额200万元，税额26万元，计提折旧8万元，一次性扣除。

其他：增值税税率13%，工会经费有收据，设备在优惠目录内，欠税已补缴。

要求：

(1) 计算业务(1)应调整的增值税。

(2) 计算业务(1)应调整的城市维护建设税等。

(3) 计算业务(2)应缴纳的房产税。

(4) 计算业务(3)应调整的应纳税所得额。

(5) 计算业务(4)应调整的应纳税所得额。

(6) 计算业务(5)应调整的应纳税所得额。

(7) 判断业务(6)利息支出计入财务费用是否正确，说明理由。

(8) 计算业务(7)应调整的应纳税所得额。

(9) 判断业务(8)一次性扣除是否合理，说明理由，计算调整应纳税所得额。

(10) 计算调整后的会计利润。

(11) 计算应纳税所得额。

(12) 计算应缴纳的企业所得税。

答案及解析：

(1) 增值税：

$$= 200 \times 13\% = 26 \text{万元}$$

(2) 城市维护建设税等：

$$= 26 \times (7\% + 3\% + 2\%) = 3.12 \text{万元}$$

(3) 房产税：

$$= 200 \times 12\% = 24 \text{万元}$$

(4) 应调减应纳税所得额：

$$= 50 + 10 = 60 \text{万元}$$

(5) 研发费用调减：

$$= 60 \times 75\% = 45 \text{万元}$$

业务招待费限额： $(10000 + 2000 + 200) \times 5\% = 61 \text{万元}$ ， $50 \times 60\% = 30 \text{万元}$

调增： $50 - 30 = 20 \text{万元}$

会议支出调增：20万元

总调整： $45 - 20 - 20 = 5 \text{万元}$ （调减）

(6) 广告宣传费限额：

$$= (10000 + 2000 + 200) \times 15\% = 1830 \text{万元}$$

调增： $1900 - 1830 = 70 \text{万元}$

(7) 不正确。理由：厂房建造期间的借款利息应计入资产成本，调增会计利润20万元。

(8) 职工福利费限额： $2500 \times 14\% = 350 \text{万元}$ ，无调整

工会经费限额： $2500 \times 2\% = 50 \text{万元}$ ，调增： $56 - 50 = 6 \text{万元}$

教育经费限额： $2500 \times 8\% = 200 \text{万元}$ ，无调整

商业保险费调增：50万元

总调增： $50 + 6 = 56 \text{万元}$

(9) 合理。理由：2018-2020年购进设备单位价值不超过500万元可一次性扣除。

调减：200 - 8 = 192万元

(10) 调整后会计利润：

= 520 + 200 - 140 - 3.12 - 24 + 20 = 572.88万元

(11) 应纳税所得额：

= 572.88 - 60 - 5 + 70 + 56 - 192 = 441.88万元

(12) 企业所得税：

= 441.88 × 25% - 200 × 10% = 90.47万元

2. 增值税综合计算

某文化创意企业2019年8月业务：

(1) 广告服务不含税价200万元，分期收款，当月应收60%，未收到款，未开票。

(2) 创意策划服务价3000万元，开票，收到50%款。

(3) 购办公楼金额1000万元，税额90万元，1/4用于集体福利；购计算机金额100万元，税额13万元，20%奖励员工。

(4) 为客户支付机票款2万元，燃油附加费0.18万元，机场建设费0.03万元，含旅客身份信息。

(5) 员工出差铁路客票5.995万元，含旅客身份信息；出租车票1.03万元，无旅客身份。

(6) 银行贷款200万元，手续费2万元，咨询费10.6万元（含税），应酬费5万元，餐饮费2万元。

(7) 进口小汽车关税完税价格44万元，用于接待客户。

(8) 期初加计抵减余额10万元。

其他：印花税率0.5‰，小汽车关税税率15%，消费税12%，进项税已申报抵扣，企业符合加计抵减政策。

要求：

(1) 计算业务(1)销项税额。

(2) 计算业务(2)销项税额。

(3) 计算业务(3)办公楼印花税。

(4) 计算业务(3)当期允许抵扣的进项税额。

(5) 判断业务(4)机票款是否可抵扣，说明理由。

(6) 计算业务(5)当期允许抵扣的进项税额。

(7) 计算业务(6)当期允许抵扣的进项税额。

(8) 计算业务(7)小汽车车辆购置税。

(9) 计算业务(7)小汽车增值税。

(10) 计算可抵减的加计抵减额。

(11) 计算当期应缴增值税。

(12) 计算当期城市维护建设税等。

答案及解析：

(1) 销项税额：

= 200 × 60% × 6% = 7.2万元

(2) 销项税额：

= 3000 × 6% = 180万元

(3) 印花税：

$$= 1000 \times 0.5\text{‰} = 0.5\text{万元}$$

(4) 进项税额：

$$= 90 + 13 \times (1 - 20\%) = 100.4\text{万元}$$

(5) 不属于。理由：国内旅客运输服务限于员工或劳务派遣员工，客户机票不适用。

(6) 进项税额：

$$= 5.995 \div (1 + 9\%) \times 9\% = 0.50\text{万元}$$

(7) 进项税额：

$$= 10.6 \div (1 + 6\%) \times 6\% = 0.6\text{万元}$$

(8) 车辆购置税：

$$= 44 \times (1 + 15\%) \div (1 - 12\%) \times 10\% = 5.75\text{万元}$$

(9) 增值税：

$$= 44 \times (1 + 15\%) \div (1 - 12\%) \times 13\% = 7.48\text{万元}$$

(10) 加计抵减额：

$$= 10 + (100.4 + 0.50 + 0.6 + 7.48) \times 10\% = 20.90\text{万元}$$

(11) 应缴增值税：

$$= 7.2 + 180 - (100.4 + 0.50 + 0.6 + 7.48) - 20.90 = 57.32\text{万元}$$

(12) 城市维护建设税等：

$$= 57.32 \times (5\% + 3\% + 2\%) = 5.73\text{万元}$$